වැරදි පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම

යම් වරදක් පිළිබඳ ව විමර්ශනය කිරීමට ප්‍රධාන හේතු තුනකි.

- වරදක් සිදු වූ බව අවබෝධ කරගැනීමට
- සැකකරුවන් සිටින ස්ථාන දැන ගැනීමට
- සැකකරුවන්ට විරුද්ධව නඩුවක් ගොඩ නැගීමට අත්‍යවශ්‍ය සාක්ෂි සොයා ගැනීමට

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **21** වගන්තියට අනුව

- දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ ඇතැම් වගන්ති යටතේ වූ යම් වැරදි සිදු කිරීම හෝ සිදු කිරීමට යම් තැනැත්තෙකු තුළ වූ අදහස.
- යම් හදිසි හෝ අස්වාභාවික මරණයක් හෝ සහසික මරණයක් හෝ සැකකටයුතු මරණයක් ගැන හෝ මරණයට හේතුව නොදැන යම් මළ සිරුරක් සොයා ගත් විට
- තමා දන්නා සියලු තොරතුරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට හෝ ළඟම පොලිස් ස්ථානය බාර නිලධාරියාට හෝ යම් සාම නිලධාරියෙකු වෙත හෝ ග්‍රාම නිලධාරී වෙත දැනුම් දිය යුතුය

22 වගන්තියට අනුව

සෑම සාම නිලධාරියකු විසින් ම ඉහත ආකාරයේ මරණයක් පිළිබඳව තමා දන්නා හෝ තමා විසින් ලබා ගන්නා ලද යම් තොරතුරක් ළඟම මහේස්ත්‍රාත්වරයාට හෝ තමාගේ ආසන්නතම ජේෂ්ඨ නිලධාරියාට වහාම දැනුම් දිය යුතුය. ඉහත සඳහන් යම් පුද්ගලයකු මෙම ප්‍රතිපාදන අනුගමනය කිරීමට අසමත් වේ නම් ඔහු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ **174** වගන්තිය යටතේ දඬුවමට යටත් වේ.

පළමු තොරතුරු (මුල් තොරතුර)

විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට මුල් තොරතුරක් ලැබී තිබිය යුතුය. මුල් තොරතුරක් යනු අදාල වරද සම්බන්ධව පළමුව පොලිස් නිලධාරියෙකු වෙත හෝ පරීක්ෂණ නිළධාරියකු වෙත ලැබෙන තොරතුරක් වෙයි. .

වරදක් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ට හෝ ඒ සඳහා පත් කරන ලද පරීක්ෂකවරයන්ට බලය ඇත

<u>පරීක්ෂකවරයන් යනු</u>

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **108** වගන්තියට අනුව</u>

අමාත්‍යවරයා විසින් යම් ප්‍රදේශයක් සඳහා පරීක්ෂකවරයෙකු වශයෙන් යම් තැනැත්තෙකු නමින් හෝ නිලයෙන් පත්කනු ලැබිය හැකි අතර ඔවුන් පරීක්ෂකවරයකු ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

<u>මුල් තොරතුරක් ලබා දිය හැකි ආකාරය.</u>

<u>**109 (1)** වගන්තියට අනුව</u>

වරදක් සිදු කිරීම පිළිබඳව සෑම තොරතුරක්ම පොලිස් නිලධාරියකු වෙත හෝ පරීක්ෂණ නිලධාරියෙකු වෙත වාචිකව හෝ ලිඛිතව දෙනු ලැබිය හැකි ය.

<u>එවැනි තොරතුරක් වාචිකව ලබා දෙන විට සටහන් කරගන්නා ආකාරය.</u>

<u>**109(2)** වගන්තියට අනුව</u>

එවැනි තොරතුරක් පොලිස් නිලධාරියකු වෙත හෝ පරීක්ෂකවරයෙකු වෙත වාචිකව දෙනු ලද නම් ඒ දෙන ලද භාෂාවෙන් ලියා ගත යුතු අතර එය එම තොරතුර දෙන ලද පුද්ගලයාට ඇසෙන සේ කියවිය යුතුය.

නමුත් දෙන ලද භාෂාවෙන් ඒ වාර්තා ගත කළ නොහැකි නම් ඒ තොරතුරු ලිඛිතව දෙන ලෙස පොලිස් නිලධාරියා විසින් හෝ පරීක්ෂකවරයා විසින් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය

ලිඛිතව ඒ තැනැත්තාට එම තොරතුර ලබා දිය නොහැකි නම් හේතු වාර්තා කර ජාතික භාෂා අකුරින් එක් ජාතික භාෂාවකින් එය වාර්තා කර ඔහුට ඇසෙන සේ කියවීම හෝ වැටහෙන භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

(මෙවැනි අවස්ථාවකදී භාෂා පරිවර්තකයකු යොදාගෙන මේ සිදු කළ හැකිය**)**

<u>**109 (3)** වගන්තියට අනුව</u>

එවැනි සෑම තොරතුරක්ම ලිඛිතව හෝ වාචිකව ලබා දී ලියා ගනු ලැබූ පසු එය ලබා දුන් තැනැත්තා එහි අත්සන් කළ යුතුය . එය අදාළ පොලිස් නිලධාරියා හෝ පරීක්ෂකවරයා අප්‍රමාදව එම තොරතුරු තොරතුරු සටහන් පොතට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

තොරතුර ලැබුණු පොලිස් නිලධාරියා පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරියා නොවන විට.

109(4) වගන්තියට අනුව

තොරතුර ලැබුණු පොලිස් නිලධාරියා පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධාරියා නොවන්නේ නම් පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධාරියා වෙත එය වහාම වාර්තා කළ යුතුය

පොලිස් නිලධාරියකු ඉදිරියේ වරදක් සිදුකර ඇති අවස්ථාවක කටයුතු කළ යුතු ආකාරය.

109(4) (අ)

පොලිස් නිලධාරියකු ඉදිරියේ වරදක් සිදු කළ අවස්ථාවක එම වරද කළ සැකකරුගේ හා අවට සිටි යම් අයෙකුගේ ප්‍රකාශ වාර්තා කළ හැකි අතර ඔහු පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරියා නොවන්නේ නම්, ඒවා අදාල පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධාරියා ට වාර්තා කළ යුතුය.

විමර්ශනය ආරම්භ කිරීම.

109(5) (අ) වගන්තියට අනුව

යම් වරදක් කරන ලද බවට සැක කිරීමට පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරියාට හෝ පරීක්ෂකවරයාට තොරතුරු තිබේ නම් , ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් ඔහු විසින්ම කළ යුතුය. නැතහොත් එලෙස විමර්ශනය කිරීමට බලය ලබා දිය යුතුය.

එම වරද සංඥය වරදක් වන විට පරීක්ෂකවරයා කටයුතු කළ යුතු ආකාරය.

එම වරද සංඥය වරදක් වන්නේ නම් හෝ සාමය කඩ කිරීමක් සිදුකරන බවට හේතු තිබේ නම් සෑම පරීක්ෂකවරයකුම එම වරද පිළිබඳව අධිකරණ බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පොලිස් නිලධාරියකු වන විට කටයුතු කළ යුතු ආකාරය.

පොලිස් ස්ථානය බාර නිලධාරියෙකු නම් ජ්ෙෂ්ඨ නිලධාරියාට වාර්තා කළ යුතුය..

එම සිද්ධිය පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කිරීමට අදාල තැනැත්තන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධාරියා පෞද්ගලිකවම යා යුතුය. එසේ නොමැති නම් ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට යම් නිලධාරියෙකුට පවරනු ලැබිය හැකිය.

109(5) (ආ) වගන්තියට අනුව

විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට ප්‍රමාණවත් හේතු නොමැති බව පොලිස් ස්ථානයක් භාර නිලධාරියකුට හෝ පරීක්ෂකවරයෙකුට පෙනී ගියහොත් ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට ඔවුන් බැඳී නැත.

109(6) වගන්තියට අනුව

විමර්ශනයක් කරන පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් එම නිලධාරියාගේ පොලිස් ස්ථානයේ හෝ යාබද පොලිස් ස්ථානයක බල සීමාවක් ඇතුළත පදිංචි හෝ පරීක්ෂකවරයෙකු සම්බන්ධයෙන් වන විට පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රාදේශීය බල සීමාව ඇතුළත පදිංචි

අදාල කාරණාව සම්බන්ධයෙන් කරුණු දන්නා යම් අයකුට තමා ඉදිරියට පැමිණෙන ලෙස ලිඛිතව දැනුම් දිය හැකි අතර එවිට එම තැනැත්තා පැමිණිය යුතුය.

එලෙස පැමිණෙන ලෙස යම් පරීක්ෂකවරයකු නියම කළ පසු යම් අයකු එසේ පැමිණීම පැහැර හැරියොත් ප්‍රතික්ෂේප කළොත් එම පරීක්ෂකවරයාට තම අභිමතය පරිදි වරෙන්තුවක් නිකුත් කළ හැකිය.

(පොලිස් නිලධාරියකු විසින් ඉහත වගන්තියට අනුව පැමිණෙන විධානය කළ පසු ඔහු නොපැමිණෙන්නේ නම් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 172 වගන්තිය යටතේ මාසයක සිර දඬුවමක් හෝ රුපියල් පනහක් දක්වා දඩයකින් දඬුවම් කරලා ඇති වරදක් වෙයි.

සාක්ෂි ආඥා පනතේ 157 වගන්තියට අනුව

එකම කරුණු පිළිබඳව පසුව දෙන ලද සාක්ෂියක් තහවුරු කිරීමට සාක්ෂිකරු කලින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් ඔප්පු කළ හැකිය.

මුල් තොරතුරක ඇති සාක්ෂිමය වටිනාකම

මුල් තොරතුරක් සාක්ෂි ආඥා පනතේ 157 වගන්තිය යටතේ සාක්ෂි අනුසන්දනය කිරීම සඳහා යොදා ගත හැක.

පරීක්ෂණ අතරතුර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම

110 වගන්තියට අනුව

- යම් විමර්ශනයක් සිදු කරන පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් හෝ පරීක්ෂකවරයෙකු විසින් එම කාරණය පිළිබඳව දනිති යැයි සිතිය හැකි තැනැත්තන්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගතහැකිය.නමුත් දිවුරුමක් පිට හෝ ප්‍රතිඥාවක් පිට ලබා ගත නොහැකිය.
- එම ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම **109(2)** වගන්තියේ දක්වා ඇති ආකාරයට වාර්තා ගත කළ යුතුය.
- එම නිලධාරියාට එම තැනැත්තාගෙන් අවශ්‍ය නම් ප්‍රශ්න සහ ඒවාට ලැබෙන පිළිතුරු ද පශ්න ද වාර්තා ගත කළ යුතුය.
- එලෙස සකස් කළ වාර්තාව ඔහුට ඇසෙන සේ කියවිය යුතුය පෙන්විය යුතුය
- එම වාර්තාව ලියා තිබෙන භාෂාව එම තැනැත්තාට නො වැටහේ නම් ඔහුට වැටහෙන භාෂාවකින් එය පරිවර්තනය කර දිය යුතු ය.
- එම වාර්තාවේ ඇති ඔහුගේ ප්‍රකාශය ට යමක් එකතු කිරීමට පැහැදිලි කිරීමට එම තැනැත්තාට නිදහස තිබේ.
- එම ප්‍රකාශය අවසානයේ එය කළ තැනැත්තා අත්සන් කළ යුතු ය.
- එය වාර්තා කළ නිලධාරියා තමාගේ නම අවංකව නිවරදිව ප්‍රකාශය වාර්තා කළ බවට සඳහන් කරමින් සහතිකයක් ප්‍රකාශයට පහලින් ලිවිය යුතුය.
- එම ප්‍රකාශය තොරතුරු සටහන් පොතේ වාර්තා ගත නොකළේ නම් එහි සත්‍ය පිටපතක් පහසු ඉක්මනින් තොරතුරු සටහන් පොතට ඇතුළත් කළ යුතුය.
- එම දෙන ලද ප්‍රකාශයේ යම් කොටසක් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත් කියවීමට හැකි සේ කපා දැමිය යුතුය. එම ස්ථානයේ එම ප්‍රකාශය කළ තැනැත්තාගේ අත්සන යෙදිය යුතුය..

110(2) වගන්තියට අනුව

- තමා අපරාධ චෝදනාවකට හෝ දණ්ඩනයකට ලක්වන ප්‍රශ්න හැර ඒ කාරණයට අදාළව නිලධාරියා හෝ පරීක්ෂකවරයා විසින් තමාගෙන් අසනු ලබන සියලු ප්‍රශ්න වලට සත්‍ය පිළිතුරු දීමට ඒ තැනැත්තා යටත් වේ..

110(3) වගන්තියට අනුව

යම් විමර්ශනයක් කරනු ලබන අතරතුර යම් තැනැත්තකු විසින් පොලිස් නිලධාරියකුට කරන ලද ප්‍රකාශයක් ඒ තැනැත්තාගේ සාක්ෂි අධිකරණයේදී අනුසන්දනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා හැර සාක්ෂිය සාක්ෂි ආඥා පනතේ විධිවිධාන වලට අනුකූලව උපයෝගී කරගත හැකිය.

නමුත් එම ප්‍රකාශය වුදිත තැනැත්තෙකු කරන ලද ප්‍රකාශයක් වන විට ඔහු වෙනස් වේලාවකදී වෙනස් ප්‍රකාශයක් කළ බවට ඔප්පු කිරීමට පමණක් යොදා ගත හැකිය.

එසේම මෙම උපවාගන්තිය වූ කිසිවකින් සාක්ෂිය ආඥා පනතේ 27 වගන්තිය විධිවිධාන යටතට ගෙන යම් ප්‍රකාශයකට අදාළ වන හෝ යම් විමර්ශනයක් පවත්වනු ලබන අතරතුරදී යම් තැනැත්තකු විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 180 වගන්තිය යටතේ වූ චෝදනාවකදී සාක්ෂි වශයෙන් උපයෝගී කරගෙන ලැබීම වළක්වන්නේ නැත.

<u>110(4)</u> <u>වගන්තියට අනුව.</u>

- මෙලෙස ලබා දෙන ප්‍රකාශ බැලීමට චුදිතට හෝ ඔහුගේ අනු නියෝජිතයකුට හිමිකම නැත.
- නමුත් එම ප්‍රකාශම සාක්ෂිකරුගේ මතක යලු කර ගැනීමට හෝ සාක්ෂි බිඳ හෙලීමේ කාර්යය සඳහා අධිකරණයේ උපයෝගී කරගත හොත් ප්‍රකාශ බැලිය හැක.
- එසේම මූලික පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබන අවස්ථාවක එම ප්‍රකාශ චූදිතයා විසින් ඉල්ලා සිටියහොත් පරීක්ෂණ අතරතුර විවෘත අධිකරණයේ දී අධිකරණයේදී ප්‍රකාශ කියවා බැලීමට දිය යුතුය.

<u>111</u> <u>වගන්තිය ට අනුව</u>

යම් වරදක් සම්බන්ධව චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තෙකුට එම චෝදනා පිළිබඳව යම් ප්‍රකාශයක් සිදු කරන ලෙස, එම තැනැත්තාව පෙළඹවීම පිණිස

යම් පොලිස් නිලධාරියකු විසින් හෝ පරීක්ෂකවරයෙකු විසින්

යම් පෙළඹවීමක් පොරොන්දුවක් දීම තර්ජනයක් කිරීම නොකළ යුතුය.

එසේම සිය කැමැත්තෙන්ම ප්‍රකාශයක් ඔහු ලබා දෙන විට ඉන් වැළැක්වීම අධෛර්යයට පත් කිරීම නොකළ යුතුය.

<u>රජු Vs පබ්ලිස්</u>

කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු පුද්ගල කණ්ඩායමක් විසින් ප්‍රදේශ දෙකක් වෙත පැහැරගෙන යන ලදී. එක් කාන්තාවක් දූෂණය කර තිබුණි. මොවුන් දෙදෙනා අපරාධකරුවන් වෙතින්

පැනවිත් ඔවුන්ට වූ දේ පිළිබඳව වෙන් වෙන්ව **policy** දෙකකට ප්‍රකාශ දෙකක් කර තිබුණි. මෙම ප්‍රකාශ දෙකම පළමු තොරතුරු වන බවට අධිකරණය තීරණය කරන ලදී.

*<u>පණ්ඩිතරත්න එදිරිව **ASP** කෑගල්ල</u>*

මෙහිදී අධිකරණය තීරණය කරන ලද්දේ පළමු තොරතුරු ලිඛිතව වාචිකව හෝ දුරකථන මඟින් ලබා දිය හැකි බවටයි.

<u>නීතිපති එදිරිව ගිටින් සිංඤ්ඤෝ</u>

යම් ප්‍රකාශයක් සාක්ෂි ආඥා පනතේ ප්‍රතිපාදන වලට අනුකූල විය යුතු අතර තොරතුරු සටහන් පොතේ එම පළමු ප්‍රකාශය සටහන් කළ පසු එය පොදු ලේඛනයක් බවට සැලකේ. එම නිසා එම ප්‍රකාශයේ පිටපතක් ලබා ගැනීමට යම් පුද්ගලයකුට අයිතියක් ඇත.

<u>රජු එදිරිව කාර්තිගේසු</u>

පළමු තොරතුර ලබා දුන් තැනැත්තා අධිකරණයේදී සාක්ෂි දෙන විට එම පළමු තොරතුරු හා සාක්ෂි එකිනෙකට අනුරූප විය යුතුය. ඒ සාක්ෂි ආඥා පනතේ **157** යටතේ මෙහෙය විය හැකිය. නමුත් එම සාක්ෂි ප්‍රවාදක සාක්ෂි නොවිය යුතුය.

<u>රජු එදිරිව හරමානිස්</u>

පරීක්ෂණ අතරතුරදී **110** වගන්තිය යටතේ යම් තැනැත්තෙකු කළ ප්‍රකාශයක් පොදු ලේඛනයක් නොවන බැවින් ඕනෑම තැනැත්තෙකුට එම ප්‍රකාශය වෙත ප්‍රවේශ විය නොහැකි ය.**110** වගන්තිය යටතේ කරන ලද ප්‍රකාශයක් එම තැනැත්තා අධිකරණයේ දී කරනු ලබන වාචික ප්‍රකාශයක් කහවුරු කිරීමට යොදා ගත නොහැකිය.

නමුත් එය පහත අවස්ථා දෙකේ දී යොදා ගත හැකිය

- සාක්ෂි ආඥා පනතේ **27** වගන්තිය යටතට වැටෙන ප්‍රකාශයක් වූ විට
- පරස්පරතා හා ඌනතා ලකුණු කිරීමට

<u>444</u> <u>වගන්තියට අනුව</u>

මුල් තොරතුර පිටපතක් ලබා ගැනීමට චුදිතට හිමිකම ඇත.

නමුත් **110** වගන්තිය යටතේ වාර්තා ගත කරන ලද යම් ප්‍රකාශයක් වුදිතට ලබාගත නොහැකිය. නමුත් විවෘත අධිකරණයේ දී කියවා බැලීම සඳහා යුක්තිය ඉටුකිරීම පිණිස වුදිතට හෝ වුදිතගේ නීතිඥවරයාට මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඉඩ ලබා දිය හැකිය.

විමර්ශනයේදී නිලධාරියකු විසින් අනුගමනය කළ යුතු කාර්යය පටිපාටිය

මුල් තොරතුරක් **109** වගන්තියට අනුව ලැබුණු පසු විමර්ශනය ආරම්භ කරනු ලබයි. එවැනි විමර්ශනයකදී පොලිස් නිලධාරියකු හෝ පරීක්ෂණ නිලධාරියෙකු පහත පියවර අනුගමනය කළ යුතුය.

- විමර්ශනයෙන් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඇති බවට පෙනී යන්නේ නම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත යොමු කළ යුතුය.
- සිරභාරයට ගෙන පැය විසි හතරක් ඇතුළත සැකකරුව අදාළ අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර චෝදනා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- පැය විසි හතරක් තුළ විමර්ශනය අවසන් කළ නොහැකි නම් සැකකරුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත විමර්ශන වාර්තාවක් සමඟ ඉදිරිපත් කොට විමර්ශනය ඉදිරියට කරගෙන යා යුතුය.

113 වගන්තියට අනුව

යම් පොලිස් නිලධාරියෙකු යම් විමර්ශනයක් කරන විට එම විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵල පොලිස් ස්ථානය බාර නිලධාරියාට වාර්තා කළ යුතුය

114 වගන්තියට අනුව

චූදිතයා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි හා සාධාරණ හේතු ඇති බවට විමර්ශනයෙන් පසු පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරිවරයාට පෙනී ගියහොත් නම් හා චූදිතයා අත්අඩංගුවේ සිටී නම් අවශ්‍ය වුවහොත් අධිකරණයේ පෙනී සිටීමට නියෝග කරමින් ඇප ඇතිව හෝ නැතිව ඒ තැනැත්තා විසින්ම බැඳුම්කරයකට අත්සන් කිරීම මත ඔහු මුදා හැරිය යුතුය.

115 (1) වගන්තියට අනුව

මේ පරිච්ඡේදය යටතේ වූ විමර්ශනයක් පැය **24** ක කාලයක් තුළ නිම කිරීමට නොහැකි නම් හා වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය බවට පෙනී යයි නම් විමර්ශන නිලධාරියාට පහත ක්‍රියා මාර්ග ගතහැකිය.

- සැකකරු ව මහේස්ත්‍රාත් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
- එක් එක් සාක්ෂිකරු විසින් කරන ලද ප්‍රකාශ වේ නම් එම ප්‍රකාශ පිළිබඳ සාරාංශයක් ද සමඟ ඒ සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාවක් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත යැවිය යුතුය.

115(2) වගන්තියට අනුව

වැඩිදුරටත් විමර්ශනයක් පවත්වනතුරු සැකකරුව අත්අඩංගුවේ රඳවා තබා ගැනීම අවස්ථානුකූල බවට මහේස්ත්‍රාත්වරයා සෑහීමකට පත්වුවහොත් , දින පහළොවක් සම්පූර්ණ කාලයක් සඳහා ඊට වැඩි නොවන පරිදි සැකකරු රඳවා තබා ගැනීමට බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයාට බලය දෙනු ලැබිය හැකිය.

එකී දින පහළොව අවසානයේ නඩු පවරනු නොලැබුවහොත් ,මහේස්ත්‍රාත්වරයා සැකකරු නිදහස් කරනු ලැබිය හැකිය . නැතහොත් නියම කරන දින පෙනී සිටින බවට බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන ලෙසට ඔහුට නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

115 (3) වගන්තියට අනුව

- දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ **114,191,296** වගන්තිය යටතේ වරදක් සිදු කර ඇති බවට හෝ සිදුකිරීමට සම්බන්ධ බවට සැක කරනු ලබන කිසිම තැනැත්තෙකු මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඇපපිට හෝ අන්‍යාකාරයෙන් මුදා හරිනු නොලැබියය යුතුය. .
- එසේ වුවද නීතිපතිවරයා විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත මහාධිකරණය විධානය කරොත් මිස ඒ තැනැත්තා භාර වූ සිරභාරයට ගත් දින සිට මාස තුනක් කාලයක් ඉකුත් වීමට පෙර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හෝ මහාධිකරණයේ ඔහුට විරුද්ධව නඩු පවරා පවරා නොමැති නම් ඒ තැනැත්තාව ඇපපිට මුදා හරිනු ලැබියය යුතුය.

115(4) වගන්තියට අනුව

සැකකරුවෙකු බන්ධනාගාරයේ සිටින කාලය තුළ, පොලිස් ස්ථානයක් බාර නිලධාරීවරයා විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, විමර්ශන පැවැත්වීමේ කාර්ය සඳහා යුක්ති සහගත වේලාවක් තුළ සැකකරු මුණ ගැසීමට ඒ පොලිසි නිලධාරියාට හෝ වෙනත් යම් පොලිස් නිලධාරියකුට අධිකරණය විසින් බලය ලබා දෙනු ලැබියහැකිය.

එසේම පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරිවරයෙකු විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට විමර්ශනය පැවැත්වීමේ කාර්ය සඳහා (පොලිස් ස්ථානයක් නොවන) යම් ස්ථානයකින් වෙනත් ස්ථානයකට සැකකරු ගෙනයාම අවශ්‍ය අවශ්‍යයයි අධිකරණය සලකනු ලැබුවහොත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් නිලධාරියකුද සමග සැකකරු එසේ යම් ස්ථානයකින් වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයාමට ඒ පොලිස් නිලධාරියාට හෝ නම් කරන ලද වෙනත් නිලධාරියකුට බලය දෙනු ලැබිය හැකිය.

එලෙස අවසර දීම සාක්ෂිය ආඥා පනතේ විසි හත වගන්තියේ අරමුණක් ඉටුකර ගැනීම උදෙසා ඒ පොලිස් නිලධාරියාගේ අත්අඩංගුවේ සිටින චූදිත් තැනැත්තෙකු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය. .

116(1) වගන්තියට අනුව

විමර්ශනයක් කරන විට තොරතුර පිළිගත හැකි කරුණු මත පදනම් ඇති බව පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරීවරයාට හෝ පරීක්ෂකවරයාට පෙනී ගියොත්, ඒ නිලධාරියා හෝ පරීක්ෂකවරයා විසින් අධිකරණ බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත සැකකරු අත්අඩංගුවේ ඉදිරිපත් කිරීම හෝ වරද ඇප දිය හැකි වරදක් නම් අධිකරණයේ පෙනී සිටීම සඳහා ඇප ලබාදීම කළ යුතුය.

116(2) වගන්තියට අනුව

එසේම එම විමර්ශනයේදී යම් ආයුධයක් හෝ වෙනත් භාණ්ඩයක් හෝ ලේඛනයක් හෝ ආදර්ශකයක් හෝ සාම්පලයක් ලබාගෙන නැත්නම් එම නිලධාරීවරයා විසින් හෝ පරීක්ෂකවරයා විසින් එය අධිකරණය වෙත යැවිය යුතුය. එසේම සැකකරුට විරුද්ධව චෝදනා පිළිබඳ සාක්ෂි දෙන බවට චෝදනාකරුවෙකු සිටී නම් චෝදනාකරුටද, එම කාරණය පිළිබඳ කරුණු දන්නා බවට පෙනී යන තැනැත්තන්ටද ඒ නිලධාරියා පරීක්ෂකවරයා විසින් නියම කළ යුතුය.

116(3) වගන්තියට අනුව

පොලිස් නිලධාරියක හෝ පරීක්ෂකවරියකු ඉ කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් යම් ආයුධයක් හෝ වෙනත් භාණ්ඩයක් හෝ ලේඛනයක් හෝ ආදර්ශකයක් හෝ සාම්පලයක් ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක , සැක සහිත ලේඛන පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ පරීක්ෂක ඇගිලි සටහන් රෙජිස්ට්ර් හෝ ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා වෙත විශ්ලේෂණය කොට අධිකරණයට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

116(4) වගන්තියට අනුව

බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරනු ලැබුවේ යම් නිලධාරියක හෝ පරීක්ෂකවරයකු ඉදිරිපිටදීද ඒ නිලධාරියා හෝ පරීක්ෂකවරයා විසින් ඒ බැඳුම්කරය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත යැවිය යුතුය.

116(5) වගන්තියට අනුව

යම් චෝදනාකරුවෙකු හෝ සාක්ෂිකරුවෙකු ඒ බැඳුම්කරය ලියා අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් අධිකරණ බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඒ වාර්තා කළ යුතු අතර එවිට සැකකරුට විරුද්ධව නඟා ඇති චෝදනා පිළිබඳව සාක්ෂි දීම පිණිස ඒ අධිකරණය ඉදිරියට එම චෝදනාකරුට හෝ සාක්ෂිකරුට පැමිණෙන ලෙසට අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි වරෙන්තුවක් හෝ සිතාසියක් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකිය.

119 වගන්තියට අනුව

යම් විමර්ශනයක් එම විමර්ශන නිලධාරියාගෙන් ඉවත් කර තමා විසින්ම නඩු විභාග කිරීමට හෝ නඩු විභාගයට ඉදිරිපත් කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට බලය ඇත.

120 (1) වගන්තියට අනුව

මේ යටතේ වූ සෑම විමර්ශනයක් ම අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොරව නිම කළ යුතුය.

විමර්ශනය දින පහළොවක් ඇතුළත නිම කළ නොහැකි විට පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරිවරයා හෝ පරීක්ෂකවරයා විසින් දින **15** අවසානයේ දී සහ සෑම දින පහළොවක් අවසානයෙදී

අදාළ විමර්ශනය ප්‍රගතිය පිළිබඳව වාර්තාවක් ඒ කාරණය පිළිබඳව අධිකරණ බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

120 (2) වගන්තියට අනුව.

115(3) වගන්තිය යටතේ ආඥා කරන ලද රඳවා තබා ගැනීම එක් වතාවකට **15** දිනක කාලසීමාවක් සඳහා යුතුය.

120(3) වගන්තියට අනුව

විමර්ශනය නිම කරනු ලැබූ වහාම අදාළ පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධාරියා නියමිත ආකාරයේ වාර්තාවක් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සැකකරු වරදට සම්බන්ධ හෝ කළ බවට කිසිම චෝදනාවක් එහි නොමැති නම් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් සැකකරුව නිදහස් කළ යුතු ය

සැකකරු වරද කළ බවට හෝ සම්බන්ධ බවට චෝදනාවක් වාර්තාවේ වුවහොත් නඩු පවරනු ලැබිය යුතු ය.

මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් විමර්ශණයට සහාය දැක්වීම

මෙ පිළිබඳව ප්‍රතිපාදන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **122, 123, 124** වගන්ති වල දක්වා ඇත

122 (1) වගන්තියට අනුව

විමර්ශනයේ කටයුතු සඳහා යම් තැනැත්තෙකු වෛද්‍යවරයකු ව විසින් පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය බවට පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරියා සලකන අවස්ථාවක ඔහු විසින් එම තැනැත්තාගේ කැමැත්ත ඇතිව රජයේ වෛද්‍ය වරයෙකු වෙත ඉදිරිපත් කර පරීක්ෂා කර විය හැකිය. වෛද්‍ය නිලධාරියා එම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල පොලිස් නිලධාරිය වෙත වාර්තා කළ යුතුය.

122(2) වගන්තියට අනුව

එසේ පරීක්ෂා කිරීමට එම තැනැත්තා එකඟ නොවන විට එම තැනැත්තාව පරීක්ෂා කිරීමට රජයේ වෛද්‍යවරයාට බලය ලබා දෙන නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙසට මහේස්ත්‍රාත්වරයාගෙන් ඒ පොලිස් නිලධාරියා විසින් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එවැනි නියෝගයක් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ලබාදිය හැකිය. එවිට එම තැනැත්තා වෛද්‍ය නිලධාරියා ඉදිරියේ පරීක්ෂණයකට භාජනය විය යුතු අතර වෛද්‍ය නිලධාරියා පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලය මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත වාර්තා කළ යුතුය.

123 (1) වගන්තියට අනුව

විමර්ශනයට භාජනය කර ඇති වරද සිදු කරනු ලැබ ඇතැයි සැක කරනු ලබන යම් තැනැත්තෙකුගේ යම් ඇඟිල්ලක, අත්ලක හෝ පාදයක සලකුණක් හෝ ශරීරයේ යම් කොටසක සලකුණක් හෝ ලේ වල කෙළවල මුත්‍රා වල හිසකෙස් වල නියපොතු වල ආදර්ශකයක් හෝ නියපොතුවල සූරා ගන්නා ලද කොටසක් අවශ්‍ය යැයි පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධාරිවරයාගේ මතය වන විට , එම තැනැත්තාගේ කැමැත්ත ඇතිව එය ලබා ගත හැකිය

123(2) වගන්තියට අනුව

ඒවා ලබා දීමට ඔහුගේ කැමැත්ත ලබා නොදෙන විට එය අදාල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් මහේස්ත්‍රාත්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඒවා ලබා ගැනීමට ආඥාවක් ලබාගත හැකිය. එවිට එම සැකකරු එම ආඥාව අනුව ක්‍රියා කළ යුතුය.

123(3) වගන්තිය ට අනුව

විමර්ශන කාර්යය සඳහා යම් සැකකරුවෙකුගේ අත් අකුරු සංසන්දනය කර බැලීමට අවශ්‍ය වූ විට ඔහුගේ කැමැත්ත මත පොලිස් ස්ථාන භාර නිලධාරිවරයෙකු විසින් අත් අකුරු ආදර්ශකයක් ලබාගෙන එය කළ හැකිය.

123(4) වගන්තියට අනුව

තමාත් අකුරුවල ආදර්ශකයක් දීම ඒ තැනැත්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන අවස්ථාවක එය සඳහා මහේස්ත්‍රාත්වරයාගෙන් නියෝගයක් ලබාගත හැකි අතර එම තැනැත්තා එයට අවනත විය යුතුය.

124 වගන්තියට අනුව

විමර්ශනයක් පවත්වා ගෙන යාමට සහාය දෙන ලෙස මහෙස්ත්‍රාත් වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළ විට මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නිසි ආඥා කිරීමෙන් සහ අධිකරණ නියෝග නිකුත් කිරීමෙන් විමර්ශනය පැවැත්වීම සඳහා සහාය දිය යුතුය.

ඒ අනුව,

- **වරදකරු හඳුනා ගැනීම සඳහා හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුවක් පැවැත්වීමට බලය ලබා දීම**

- හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුව සහභාගී වන ලෙසට සැකකරුවෙකුට හෝ වෙනත් තැනැත්තෙකුට නියම කිරීමට
- සාක්ෂිකරුවන්ට සැඟවුණු තැනක සිට හඳුනා ගැනීමට අවසර දීම
- පෙරට්ටුව පිළිබඳව වාර්තාවක් පිළියෙල කිරීම හෝ පිළියෙල කිරීමට සැලැස්වීම මගින් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට සහය දිය හැකි ය.

ඉහත ආකාරයට හඳුනා ගැනීමේ පෙරටුවක් පැවැත්වීමේ දී හා විමර්ශනවලට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට සහාය දියහැකිය. .

SE LAW